



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

Registro: 2017.0000687102

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000631-85.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA DO AMARAL.

São Paulo, 30 de agosto de 2017

Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

VOTO nº: 33.840

Apelação Criminal nº: 0000631-85.2016.8.26.0097

Comarca: Buritama

Vara de origem: 1ª Vara Judicial

Juíza prolatora da sentença: Ana Rita Andres Amaro

Apelante: Paulo Roberto Dias dos Santos

Apelado: Ministério Público

Vistos.

Cuida-se de apelação interposta por **PAULO ROBERTO DIAS DOS SANTOS** contra a r. sentença publicada em audiência em 16 de março de 2017, lançada às fls. 108/111 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de *03 meses de detenção*, em regime inicial *aberto*, em razão de fato ocorrido em 29 de janeiro de 2016, quando, segundo se reconheceu em Primeiro Grau, o apelante, agindo em circunstância de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da namorada *Sueli Aparecida de Souza*, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Persegue a Defesa a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato sob a alegação que a própria vítima relatou em Juízo que a agressão consistiu tão somente em um tapa sobre sua mão, consoante demonstrado no laudo de exame pericial. Por fim, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 126/135).



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

Constam as contrarrazões (fls. 159/163) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do apelo para que seja desclassificada a conduta para vias de fato, com a respectiva adequação da pena (fls. 172/176).

É o relatório.

A materialidade do delito está plenamente demonstrada a partir do boletim de ocorrência de fls. 08/10, do laudo de lesão corporal de fls. 33/34, e da prova oral colhida.

A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, indubitosa.

Em seu interrogatório, ele negou a prática delitiva.

Todavia, a negativa restou dissociada do conjunto probatório. Vejamos.

A vítima confirmou os fatos narrados na peça inicial nas duas oportunidades, sob o crivo do contraditório afirmando que ela e o acusado estavam separados e que, na ocasião, ele teria ido à sua residência e depois de visualizar uma mensagem em seu celular ficou bastante nervoso e passou a agredi-la com empurrões, além de lhe dar um soco no rosto.

A testemunha de acusação Valdomiro disse em Juízo que a ofendida teria lhe relatado a agressão praticada pelo recorrente.

Pois bem.



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

Pese a negativa do apelante, a palavra da vítima foi firme e segura nas duas oportunidades, não havendo sequer um indício de suspeição quanto à veracidade de seu conteúdo, mesmo porque nada há nos autos a demonstrar que ela pretendesse prejudicá-lo, merecendo, portanto, o testemunho total credibilidade.

A propósito, não é demais assinalar que, nestes casos, deve ser conferido elevado valor à palavra da vítima. Nesse sentido:

“[...] 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. [...]” (STJ, 5ª Turma, HC 318.976/RS, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 06.08.15, DJE 18.08.15).

Ademais, com o devido respeito aos argumentos defensivos, o grau da lesão suportada pela vítima foi confirmado pelo laudo pericial de fl. 34, que embora indireto concluiu pela ofensa à integridade física por meio de agente contundente (hiperemia em periorbitaria e pescoço e região anterior de tórax).

Assim, não há dúvida que o delito de lesão corporal restou caracterizado, pelo que não há falar em desclassificação para contravenção penal.

A propósito:

“A distinção entre vias de fato e lesões corporais está precisamente no resultado objetivo: ambas têm como elemento comum a agressão, aliada ao animus laedendi. Mas, se resulta ofensa à integridade corporal ou à saúde de



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

outrem, o que se verifica é o crime; quando não, a contravenção. A intensidade da lesão não importa. Por menor que seja, desde que produza um dano anatômico ou perturbações funcionais de certa monta, identifica-se o elemento material da infração” (TJSP, AC. Rel. MENDES PEREIRA, RT 508/347 e RJTJSP 49/337)

“Vias de fato e lesão corporal – Distinção – Quem pratica vias de fato assume necessariamente o risco de provocar ferimentos na vítima, agindo, pois, com dolo eventual de dano a integridade física daquela, residindo a distinção entre esta contravenção e o crime do art. 129 do CP unicamente no resultado objetivo, tendo ambas em comum a agressão aliada ao animus laedendi, tornando-se crime de lesão corporal as vias de fato que provocam ferimentos” (TACRIM-SP, AC, Rel. DIRCEU CINTRA, Rolo-flash 1.013/489, j. 01.02.96).

Neste contexto, é certo que a tese defensiva não encontrou amparo nos autos, não sendo produzidas outras provas que fragilizasse o todo incriminatório ou desqualificasse desfecho adverso.

De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos termos estabelecidos em Primeiro Grau.

Em relação à pena aplicada, não há reparo a ser feito, já que fixada no mínimo aplicável à espécie, com cumprimento em regime aberto.

Por último, inviável o pedido para substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, pois uma das condições para o benefício é que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44,



Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11ª Câmara – Seção Criminal

inc. I, do Código Penal), o que não ocorre no caso.

Ante o exposto, **nega-se provimento** ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.

Aben-Athar de **Paiva Coutinho**

Relator